

Nr. 143 Vermerk des Ministerialrats Killy und Votum des Ministerialdirektors Wienstein. 12. September 1936

R 43 II/426, Bl. 89–90

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Bekanntgabe von Akten an Dienststellen der NSDAP¹.

1. Vermerk:

I. Mit Schreiben vom 26. Mai 1936² – Rk. 5201 – war beim Reichsminister des Innern angeregt worden,

– 1.

in dem Entwürfe des Erlasses zum Ausdruck zu bringen, daß bei dem Ersuchen um Aktenversendungen die das Ersuchen *begründenden Tatsachen* anzugeben seien³;

– 2.

war vorgeschlagen worden, bei Versendung von Geheimakten die empfangende Stelle auf die Geheimhaltungspflicht besonders hinzuweisen;

– 3.

war am Schluß des Schreibens der Auffassung Ausdruck gegeben, daß es zweckmäßig erscheine, eine Entscheidung des Führers und Reichskanzlers erforderlichenfalls erst dann herbeizuführen, wenn, wie vom Reichsminister des Innern vorgeschlagen (Eingang Rk. 5201 vom 30. April 1936)⁴, gleichzeitig auch der Entwurf eines Erlasses über die Bekanntgabe von Akten der Dienststellen der NSDAP an die Staatsbehörden vorliege.

II. Gegen den Vorschlag unter Ziffer 2. sind Bedenken bisher nicht erhoben worden.

Zum Vorschlag unter Ziffer 1. erhebt der Stellvertreter des Führers den Einwand, daß eine solche Bestimmung zu der Annahme führen könne, „es bestünde ein Mißtrauen der Staatsstellen zur Partei“⁵.

Diese Auffassung scheint kaum begründet. Ein Erlaß soll grundsätzlich die Verhältnisse, die er zu regeln beabsichtigt, eindeutig und unmißverständlich regeln. Da dem Behördenleiter in jedem Einzelfalle die Entscheidung darüber obliegen soll, ob dem Ersuchen der Aktenübersendung stattzugeben ist oder nicht, erscheint es selbstverständlich und dient der Klarstellung a priori, wenn in

¹ Vorgeschichte s. Dok. Nrr. 29 und 44.

² Richtig: 3. Juni 1936. Vom 26. 5. datierte der dem Schreiben zugrundelieg. Sachvermerk Killys; R 43 II/426, Bl. 82–84.

³ Über eine vorausgehende Unterredung mit MR Trapp/RFM hielt Killy maliziös fest, er habe dort die Frage aufgeworfen, „ob ein gleich wie ‚begründetes# Ersuchen für den Behördenleiter die Verpflichtung schaffen solle, die angeforderten Akten zu übersenden, oder ob es dem Ermessen des Behördenleiters überlassen sei, zu prüfen, ob das Ersuchen begründet erscheine oder nicht. In diesem Falle erscheine es zweckmäßig, um von vornherein Mißverständnisse zu vermeiden, in dem Erlaß zum Ausdruck zu bringen, daß in dem Ersuchen um Aktenversendung die zur Begründung dienenden Tatsachen anzugeben seien“. Dieser Auffassung habe auch Trapp beigepllichtet. Ebd. Bl. 82.

⁴ Übersendung einer Neufassung des RdErl.-Entw.; s. Dok. Nr. 44 Anm. 4.

⁵ Der StdF hatte argumentiert: „Ich bitte davon überzeugt zu sein, daß von den unter I Ziff. 2 aufgeführten Dienststellen die Akten nur in wirklich begründeten Fällen angefordert werden. Außerdem würde diese Bestimmung in dem Erlaß, der veröffentlicht wird, leicht zu der Annahme führen, als bestünde ein Mißtrauen der Staatsstellen zur Partei.“ Diesen Argumenten glaubte das RIM nach Mitteilung des MDgt. Seel sich nicht verschließen zu dürfen; R 43 II/426, Bl. 85.

dem Erlaß zum Ausdruck gebracht wird, daß im Ersuchen die zur Begründung dienenden Tatsachen angegeben werden sollen. Nötigenfalls dürfte hierüber eine Entscheidung des Führers und Reichskanzlers eingeholt werden können.

Zu Ziffer 3. hat Ministerialdirigent Seel zwei Schreiben des Stellvertreters des Führers übersandt. In dem ersten vom 23. Juni 1936⁶ wird mitgeteilt, daß der Stellvertreter des Führers beim Führer selbst festgestellt habe, daß der Führer nicht den Auftrag gegeben habe, gleichzeitig mit der Frage der Einsicht von Staatsakten durch die Partei die Frage der Einsicht von Parteiakten durch den Staat zu regeln. Dabei wird hervorgehoben, daß die ganze Frage dem Führer neu und unbekannt gewesen sei. Hierzu ist zu bemerken, daß dieses Schreiben offensichtlich von irrtümlichen Voraussetzungen ausgeht. Aus dem Schreiben vom 3. Juni 1936 – Rk. 5201 B –⁷ gehen zwei Tatsachen eindeutig hervor,

– a)

daß das Schreiben nicht die Angabe enthält, daß die gleichzeitige Regelung der Akten[ver]sendung für Partei und Staat vom Führer *angeordnet* sei,

– b)

daß der Führer und Reichskanzler von der Angelegenheit bisher noch *nicht* unterrichtet war, weil er erforderlichenfalls über beide Erlaßentwürfe gleichzeitig unterrichtet werden sollte⁸. Wie sich aus der anliegenden Aufzeichnung des Herrn Ministerialdirektors vom 1. September 1936 ergibt, scheint der Irrtum aufgrund telephonischer Übermittlungen entstanden zu sein⁹. Es dürfte sich daher empfehlen, zur Vermeidung von Mißstimmungen dem Stellvertreter des Führers gegenüber die Angelegenheit schriftlich klarzustellen.

Der Sache nach möchte ich zu diesem Punkte immer noch der Meinung sein, daß sich eine gleichzeitige Regelung der Aktenversendung für Partei sowohl wie für Staat empfiehlt, gerade deshalb, weil mit Rücksicht auf die Einheit von Partei und Staat der Anschein vermieden werden sollte, daß die Partei berechtigt ist, Einblick in die Staatsakten zu nehmen, umgekehrt aber der Staat nicht berechtigt sein soll, in Akten der Partei Einblick zu verlangen. Dieser Eindruck könnte aber entstehen, wenn die Regelung hinsichtlich der Berechtigung des Staates nicht gleichzeitig getroffen wird.

Dr. Killy

Auch ich bin grundsätzlich der Ansicht, daß sich eine gleichzeitige Regelung der Aktenversendung für Partei sowohl wie für Staat empfiehlt.

Auf der anderen Seite wird jedoch der Tatsache Rechnung zu tragen sein, daß nach dem Schreiben des Stellvertreters des Führers an den Reichs- und Preußischen Minister des Innern vom 3. Juli d. J. – III A 1–Bt. –¹⁰ die Frage der Einsicht von Staatsakten durch die Partei nach Entscheidung des Stellvertreters des Führers unabhängig von der Einsicht von Parteiakten durch den Staat zu regeln ist.

Vorschlag: Bei dieser Sachlage schlage ich vor, von hier aus sich auf ein Schreiben an den Stellvertreter des Führers und an den Reichsminister des Innern zu beschränken, in dem klargestellt wird, daß von hier nie behauptet worden ist, der *Führer und Reichskanzler* habe den Auftrag gegeben, gleichzeitig mit der Frage der Einsicht von Staatsakten durch die Partei die Frage der Einsicht von Parteiakten durch den Staat zu regeln. Vielmehr sei dies ausdrücklich als persönliche Auffassung

⁶ Ebd. Bl. 86.

⁷ Oben Anm. 2.

⁸ Die entspr. Passage lautete: „Im übrigen will es mir zweckmäßig erscheinen, eine Entscheidung des Führers und Reichskanzlers erforderlichenfalls erst dann herbeizuführen, wenn sowohl der jetzt in Bearbeitung befindliche Entwurf des Erlasses sowie der seitens des Stellvertreters des Führers zu erwartende Erlaß in abschließender Form vorliegen.“

⁹ Der Notiz Wiensteins über ein Telefonat mit MR Müller vom Stab des StdF zufolge „glaubt[e] sich [dieser] zu entsinnen“, MD Schütze/RIM habe MD Sommer dahin unterrichtet, daß nach Mitteilung der RkEI der Führer selbst die gleichzeitige Regelung der gegenseitigen Aktenbenutzung durch Partei und Staat wünsche; R 43 II/426, Bl. 88.

¹⁰ Ebd. Bl. 87.

des Staatssekretärs und Chefs der Reichskanzlei mitgeteilt worden (vergl. Schreiben v. 18.1. 1935 Rk. 72)¹¹.

2. Hiermit Herrn Staatssekretär mit der Bitte um gefällige Entscheidung gehorsamst vorgelegt¹².

W[ienstein] 12. 9.

¹¹ S. Dok. Nr. 29 Anm. 3.

¹² Lammers verfügte am 18. 9. 1936 Wiedervorlage und akzeptierte den Vorschlag Wiensteins am 27. 9. Ein entspr. Schreiben der Rkei an den StdF und den RIM erging am 7. 10. 1936; R 43 II/426, Bl. 91. Indes verkündete der RIM am 2. 11. 1936 ohne weitere Fühlungnahme den RdErl. betr. *Bekanntgabe von Akten an die Dienststellen der NSDAP und ihrer Gliederungen* (RMBliV S. 1491). Danach hatte die Aktenversendung an die obersten Parteidienststellen ledigl. auf deren „Ersuchen“ (nicht „begründetes Ersuchen“ oder gar „durch Angabe von Tatsachen begründetes Ersuchen“) zu erfolgen, womit in diesem Angelpunkt die von der Rkei beanstandete Erstfassung wiederhergestellt war. Mitteilung an die Parteidienststellen durch AnO 2/37 des StdF vom 8. 1. 1937: NS 6/225, Bl. 3–5. Ein ergänzender RdErl. des RIM vom 8. 9. 1937 (RMBliV S. 1504) verfügte ferner, daß bei Anforderung von Personalakten durch die Partei ohne weiteres sämtl. die jeweilige Person betr. Akten auszuhändigen seien, also auch Dienststrafakten etc.; R 43 II/426, Bl. 95–100. Eine grundsätzl. Regelung der Benutzung von Parteiakten durch staatl. Dienststellen hingegen unterblieb.

Zitierhinweis

Nr. 143 Vermerk des Ministerialrats Killy und Votum des Ministerialdirektors Wienstein. 12. September 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d143>